



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE**

così composta:

Dr. Maria Enrica Puoti	Presidente
Dr. Roberto Gentile	Consigliere
Dr. Fioravante Del Giudice	Consigliere Relatore

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al **numero 6638** del **ruolo generale** degli affari contenziosi dell'**anno 2015**, trattenuta in decisione all'udienza del giorno **14/12/2020**, vertente

TRA

Parte_1 (c.f. *P.IVA_1*) rappresentata e difesa dall' avv. BARBARA DI GIOVANGIULIO (*CodiceFiscale_1*) giusta procura rilasciata a margine della comparsa di risposta del 24.11.2020, in sostituzione di precedente difensore, con studio in Castelnuovo di Porto via di Colleverde n.21 **APPELLANTE NEL PROCEDIMENTO n. 6638/2015 r.g.**

E

Controparte_1 (*CodiceFiscale_2*) rappresentato e difeso dall'avv. EUGENIO PISANI (*CodiceFiscale_3*) giusta delega a margine dell' atto di citazione di primo grado e con lo stesso eletto domiciliato in Marino alla Via Edmondo De Amicis n. 11

APPELLANTE NEL PROCEDIMENTO RIUNITO N. 6639/2015 r.g.

E

Controparte_2 (*CodiceFiscale_4* , rappresentato e difeso dall' avv. MARCOTULLIO MARCO (c.f. *C.F._5*) giusta

procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma al Viale Giulio Cesare n. 78 VIALE GIULIO CESARE 78 ROMA **APPELLATO**

E

Controparte_3 (*CodiceFiscale_6*), rappresentato e difeso dagli avv.ti MARCO FERRARO (c.f. *C.F._7*) e STEFANO GIOVE (*C.F._8*) giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma alla via Regina Margherita

APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE

E

Controparte_4 (c.f. *C.F._9*)

APPELLATO CONTUMACE

OGGETTO: appello contro la sentenza n. 6281/2015 emessa dal Tribunale di Roma nei giudizi riuniti n.ri 6638 e 6639/2015 r.g.

FATTO E DIRITTO

§ 1. — La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata.

Con atto di citazione ritualmente notificato *Controparte_2* evocava in giudizio *Parte_1* *Controparte_5* e *Controparte_1* e premettendo:

=che con atto del notaio *Controparte_3* del 25.6.2007 (rep n. 483-racc. n. 314) aveva acquistato da *Controparte_4* un appartamento in Roma alla via della Falcognana n. 26;

=che alla compravendita era intervenuto quale procuratore di *Controparte_4* il geom. *Controparte_1* , rendendo per conto del proprio rappresentato dichiarazione ai sensi dell' art. 40 della L. 47/85 sulla regolarità dell'immobile con riferimento alla vigente normativa edilizia ed urbanistica;

=che aveva visionato l'immobile nell' aprile del 2007 tramite l'agenzia [...] *Parte_1* ricevendo conferme e garanzie circa la sua regolarità edilizia ed urbanistica;

=che in data 14.4.2007 aveva formulato proposta di acquisto accettata dal *CP_1* consegnandogli un assegno di € 1.000,00 in conto prezzo;

=che successivamente, in data 30.4.2007, aveva sottoscritto con il *CP_1* , quale procuratore di *Controparte_4* , contratto preliminare di vendita dell'immobile, versando altri tre assegni per € 24.000,00 complessivi da valere quale caparra penitenziale e, contestualmente alla firma del preliminare, anche un assegno di € 5.760,00 iva inclusa quale provvigione del 5% del prezzo concordato;

=che sempre contestualmente alla firma del preliminare era stata consegnata all' agenzia tutta la documentazione relativa all'immobile compromesso e la stessa era stata subito consegnata dall' attore al notaio *Controparte_3* incaricato per il rogito, senza che il notaio avesse segnalato problematiche di sorta, tanto che, confidando nella sicurezza dell' affare, l' *CP_2* aveva concluso l' atto di compravendita in data 25.6.2007, corrispondendo il saldo del prezzo tramite la banca *Org_1* con la quale aveva contratto mutuo fondiario per l'importo di € 95.760,00, versando un ulteriore assegno di € 240,00 , nonché al notaio l'ulteriore importo di € 5.300,00 per onorari, imposte di registro e per il mutuo ipotecario;

=che dopo l' acquisto e dopo essere andato ad abitare nell'immobile acquistato, trasferendo ivi la propria residenza, l' *CP_2* aveva anche iniziato a pagare le rate del mutuo contratto;

=che nel 2009, avendo l' esigenza di acquistare un appartamento più grande si era determinato a vendere l' appartamento di Via Falcognana n. 26 , cercando di reperire un compratore;

=che in tale contesto gli era stata segnalata la presenza probabile di numerose e gravi irregolarità di tale immobile alla via Falcognana 26 relative alla conformità urbanistiche ed edilizie, di cui aveva ricevuto conferme nell' atto stipulato nel 2007;

=che approfondendo la questione aveva appreso che qualche giorno prima della stipula dell' atto di compravendita del 25.6.2007 era stato notificato a [...] *CP_4* determinazione dirigenziale di demolizione dell' immobile emessa il

31.5.2007, determinazione che era stata preceduta dalla notifica , almeno 45 giorni prima, di provvedimento di sospensione dei lavori ex art. 27 comma 3 DPR 380/2001 per abusi edilizi ancora oggetto di un procedimento penale non definito;

=che approfondendo ancora la questione aveva appreso attraverso un tecnico di propria fiducia: a) che il condono del 1986 di cui alla concessione in sanatoria del 17.11.2001 n. 269136 aveva regolarizzato parte del fabbricato ove insisteva l'immobile che egli aveva acquistato dallo CP_4 , la quale era comunque parte di una porzione non residenziale accatastata come autorimessa e cantina (foglio n. 10 part.ile n. 461 sub 4 e 5); b) che lo CP_4 , attraverso il geom CP_1 aveva anche presentato in data 13.12.2006 Org_2 presso il catasto fabbricati in data 13.12.2006 e, in assenza di provvedimenti di autorizzazioni comunali al cambio di destinazione, si era proceduto al frazionamento e all' accorpamento di nuovi subalterni (il 501 corrispondente all'unità immobiliare poi vendutagli) formato da cantina e da parte dell' autorimessa ed il 502 formato dalla residua parte dell' autorimessa , e nel nuovo accatastamento era stata indicata la destinazione di civile abitazione A/2 in luogo delle originarie destinazioni C/6 e C/2; c) che, infine, il 21.5.2007 era stata presentata sempre dal geom. CP_1 la DIA acquisita al protocollo n. 5953 citata nell' atto di compravendita con la quale era stato denunciato l'inizio di lavori relativi al frazionamento, all' ampliamento delle finestrate e lo spostamento del bagno, facendo riferimento alla destinazione abitativa dell'immobile senza che fosse mai avvenuto alcun cambio di destinazione d'uso;

=che in ragione di tutto ciò aveva presentato anche denuncia querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in data 3.8.2010 nei confronti sia dello CP_4 che del CP_1 e di altri eventuali concorrenti nei reati ipotizzati;

tanto premesso rassegnava le seguenti conclusioni::

=che l' atto di compravendita del 25.6.2007 era nullo ai sensi dell' art. 1418 cod.civ., dell' art. 46 del DPR 380/2001 ed in relazione agli artt. 1346 e 1343 cod.civ. in quanto aveva previsto il trasferimento di un immobile abusivo visto che la DIA non prevedeva il cambio di destinazione d'uso;

=che in subordine il contratto andava comunque annullato ex art. 1427 cod.civ. perché il proprio consenso era stato carpito con dolo o comunque per errore

incidente sull' oggetto ex artt. 1428 e 1429 cod.civ. errore senza il quale egli non avrebbe mai concluso il contratto e che era noto allo CP_4 per avervi dato causa;

=che in ulteriore subordine andava dichiarata la risoluzione del contratto di vendita di aliud pro alio, essendo stata venduta per abitazione un immobile che aveva la destinazione urbanistica di box/ deposito, privo dei requisiti edilizi necessari per conseguire l' agibilità come appartamento per civile abitazione;

=che per la condotta tenuta Controparte_4 doveva essere non solo condannato alla restituzione del prezzo ricevuto ma anche a rispondere con [...] CP_1 dei danni cagionati ex art. 2043 cod.civ. e di quelli non patrimoniali ex art. 2059 cod.civ. e 185 c.p. da liquidare in via equitativa quale responsabile del reato di truffa contrattuale ex art. 640 cod.civ.;

=che era parimenti evidente la responsabilità del notaio Controparte_3 , tenuto a risarcirgli il danno ex artt. 1176, 2229 e 2236 cod.civ. per il comportamento negligente e imperito, consistito nel non aver verificato la non conformità della documentazione in suo possesso (in particolare della DIA del 25.1.2007 n. 5953) alle dichiarazioni rese dal CP_1 quale procuratore dell' CP_2 e nel non essersi minimamente accorto che la soppressione degli originari subalterni 4 e 5 era avvenuta attraverso una denuncia di variazione per frazionamento, fusione e cambio di destinazione d'uso presentata in epoca antecedente (13.12.2006) rispetto alla Org (25.1.2007) con la quale secondo la parte venditrice sarebbe stato effettuato il cambio di destinazione d'uso;

=che anche l' agenzia Parte_1 doveva essere ritenuta responsabile ai sensi dell' art. 1759 cod.civ., in considerazione dell' attività professionale svolta e per non averlo informato, all' epoca del preliminare, delle circostanze che influivano sulla validità del contratto di compravendita e sulla sicurezza dell' affare;

=che all' accoglimento delle domande di nullità, di annullamento o risoluzione del contratto doveva seguire la restituzione in proprio favore delle somme versate e il risarcimento dei danni ed in particolare, mentre il CP_1 e l' CP_2 doveva essere condannati in solido alla restituzione e al risarcimento dell'importo complessivo di € 191.739,00 , di cui: a) € 1.000,00 versati al CP_1

quale procuratore dell' CP_2 all' atto dell' accettazione della proposta d' acquisto; b) € 24.000,00 versati sempre al CP_1 sempre nella spiegata qualità, alla firma del preliminare; c) € 240,00 versati sempre al CP_1 nella qualità, alla stipula notarile ; d) € 288,00, quale importo di registrazione del preliminare; e) € 5.760,00 versati per le provvigioni corrisposte all' agenzia Parte_1 [... f) € 95.760,00 versati al CP_1 nella qualità, con assegno della banca [...] Org_4 all' atto della stipula tramite accesso a mutuo ipotecario; g) € 5.300,00 per onorari e spese notarili; h) € 81.891,00 per interessi convenzionali relativi al mutuo; i) € 20.000,00 per danni non patrimoniali da liquidare in via equitativa o altra somma di giustizia; il tutto per complessivi € 191.739,00, oltre danni non patrimoniali di cui alla lettera i); la responsabilità restitutoria e risarcitoria del notaio [...] CP_3 doveva essere limitata ad € 166.211,00 per le voci anzidette f),g) ed h) ; la responsabilità dell' Controparte_6 andava condannata alle restituzioni e al risarcimento per complessive € 191.739,00, escludendo per essa il danno non patrimoniale.

Tutti i convenuti in lite si costituivano e ciascuno offriva una diversa versione dei fatti e delle responsabilità addebitate, tutti in ogni caso contestando le pretese fatte valere ex adverso e chiedendone il rigetto.

§ 2. — All'esito del giudizio il tribunale così provvedeva:

1) *Dichiara inammissibili le eccezioni di decadenza e prescrizione e le domande riconvenzionali avanzate da Controparte_4 nei confronti dei convenuti;*

2) *Accerta e dichiara la nullità ai sensi dell'art.1418 c.c. e dell'art.46 DPR 380/2001 del contratto di compravendita concluso da Controparte_2 con Controparte_1 quale procuratore speciale di Controparte_4 per atto del notaio Controparte_3 in Roma il 25.6.2007 rep.483 racc.314 relativo all'immobile ad uso abitativo sito in Roma via della Falcognana n.26 piano interrato, attualmente censito al Catasto Fabbricati del Comune di Roma foglio 1169, part.461, sub 501 per soppressione ed accorpamento dei subb.4 e 5 dello stesso foglio e particella, aventi destinazione d'uso di autorimessa e cantina, e, per l'effetto, condanna Parte_2 alla restituzione ad Controparte_2 del*

prezzo percepito per la vendita , ormai privo di causa giustificativa e quindi di €.120.000,00 con gli interessi legali decorrenti su €.14.000,00 dal 30.4.2007, su €.10.000,00 dal 7.5.2007 e su €96.000,00 dal 25.6.2007 e fino al saldo, ordinando al Conservatore dei Registri immobiliari di Roma di procedere alla trascrizione della presente sentenza ex art.2643 n.14 c.c. ed ai sensi dell'art.2655 c.c. all'annotazione a margine della trascrizione dell'atto sopra indicato;

3) Riconosciuta la concorrente responsabilità per fatto illecito di [...] CP_1 e per responsabilità contrattuale colposa del notaio incaricato dall'attore di redigere il contratto di compravendita, Controparte_3 e dell'agenzia che ha curato l'intermediazione tra Controparte_2 e [...], CP_4 , Parte_1 condanna in solido Controparte_1 , l'agenzia Parte_1 e Controparte_3 a risarcire CP_2 [...] le somme indicate al capo precedente pagate a titolo di prezzo ed interessi in ipotesi di mancata restituzione da parte del percettore Controparte_4 , limitando la responsabilità per questo titolo di Controparte_3 , come richiesto , all'importo di €95.760,00 oltre interessi legali dal 25.6.2007 al saldo;

4) Riconosciuta la concorrente responsabilità per fatto illecito di [...] CP_4 e di Controparte_1 e per responsabilità contrattuale colposa del notaio incaricato dall'attore di redigere il contratto di compravendita, Controparte_3 , e dell'agenzia che ha curato l'intermediazione tra CP_2 [...] e Controparte_4 , Parte_1 condanna in solido [...] CP_4 , Controparte_1 , l'agenzia Parte_1 e Controparte_3 a risarcire ad Controparte_2 gli interessi pagati sul mutuo contratto per la vendita nulla con la Org_4 nel periodo da agosto 2007 al 31.12.2012 determinati in €27.423,52 oltre rivalutazione monetaria secondo le variazioni degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolate dall'Istat dal 16.4.2010 al 13.3.2015 respingendo le maggiori pretese risarcitorie avanzate a tale titolo per €54.467,48 oltre rivalutazione monetaria ed interessi;

5) Riconosciuta la concorrente responsabilità per fatto illecito di [...] CP_4 e di Controparte_1 e per responsabilità contrattuale colposa

del notaio incaricato dall'attore di redigere il contratto di compravendita, Controparte_3 , e dell'agenzia che ha curato l'intermediazione tra CP_2 [...] e Controparte_4 , Parte_1 condanna in solido [...] CP_4 , Parte_3 l'agenzia Parte_1 e Controparte_3 a risarcire ad Controparte_2 la somma di €5.300,00 onorario e spese notarili, con rivalutazione monetaria secondo le variazioni degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolate dall'^{Org-} dal 16.4.2010 al 13.3.2015 e con gli interessi compensativi al tasso legale sulla somma di €5.300,00 annualmente rivalutata oltre rivalutazione monetaria secondo le variazioni degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolate dall'Istat dal 16.4.2010 al 13.3.2015

6) Riconosciuta la concorrente responsabilità per fatto illecito di [...] CP_4 e di Controparte_1 e per responsabilità contrattuale colposa del notaio incaricato dall'attore di redigere il contratto di compravendita, Controparte_3 , e dell'agenzia che ha curato l'intermediazione tra CP_2 [...] e Controparte_4 , Parte_1 condanna in solido [...] CP_4 , Parte_3 l' Controparte_6 e Controparte_3 a risarcire ad Controparte_2 la somma di €288,00 per spese di registrazione del contratto preliminare versata il 7.5.2007 e la somma di €5.760,00 per le provvigioni corrisposte a Parte_1 il 30.4.2007, con rivalutazione monetaria secondo le variazioni degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolate dall'^{Org-} sulle somme suddette dal giorno del versamento al 13.5.2015 e con gli interessi compensativi al tasso legale su tali somme annualmente rivalutate secondo le variazioni degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolate dall'^{Org-} per lo stesso periodo

7) Riconosciuta la concorrente responsabilità per fatto illecito di [...] CP_4 e Parte_4 li condanna in solido al risarcimento in favore di Controparte_2 dei danni morali, liquidati equitativamente in €8.000 respingendo le maggiori pretese avanzate a tale titolo per €12.000,00;

8) Rigetta la domanda di *Controparte_2* di condanna in solido di [...] *CP_4* , *Controparte_1* e dell' *Controparte_6* di condanna al risarcimento danni per €.1000,00 per l'assegno consegnato al *CP_1* alla forma della proposta di acquisto;

9) Rigetta la domanda riconvenzionale di *Parte_5* volta a fare affermare la responsabilità esclusiva di *Controparte_4* , di *Controparte_1* [...] e dell'agenzia *Parte_1* rispetto alle pretese risarcitorie avanzate da *Controparte_2*

10) Ai sensi dell'art.2055 comma 2° accerta e dichiara che *CP_3* [...] può far valere il regresso in caso di avvenuto risarcimento per intero del danno da lui dovuto ad *Controparte_2* limitatamente ad una quota del 40% nei confronti di *Controparte_4* , di una quota del 40% nei confronti del [...] *CP_1* e di una quota del 10% nei confronti dell'agenzia [...] *Parte_1*

11) Dichiara compensate le spese processuali relativamente ai rapporti processuali instauratisi tra tutti i convenuti.

12) Condanna in solido *Controparte_4* , *Controparte_1* *Controparte_3* e L'agenzia *Parte_1* al pagamento in favore di *Controparte_2* delle spese processuali liquidate in €.610,20 per spese vive ed €.40.480,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%

13) Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza alla Procura della Repubblica in sede per le valutazioni di competenza in ordine alla configurabilità di falso ideologico in atto pubblico, truffa ed abuso edilizio a carico di *Controparte_4* e *Controparte_1* , di copia della sentenza al consiglio di disciplina territoriale di Roma per i geometri per la valutazione del comportamento del geometra *Controparte_1* sotto il profilo disciplinare ed al Presidente del Consiglio notarile distrettuale di Roma per la valutazione disciplinare del comportamento del notaio *Controparte_3* .

A fondamento della decisione il primo giudice svolgeva le considerazioni che seguono:

“Preliminarmente va rilevata la tardività ed inammissibilità delle eccezioni di decadenza e prescrizione delle domande riconvenzionali avanzate da [...] CP_4 contro gli altri convenuti, in quanto lo stesso si è costituito il giorno prima dell'udienza di prima trattazione differita del 6.10.2011, e non almeno Venti giorni prima, come richiesto a pena di decadenza per la proposizione delle domande riconvenzionali ed eccezioni in senso stretto dal combinato disposto degli articoli 166 e 167 c.p.c.

Quanto al rapporto processuale tra Controparte_2 e Controparte_1 [...] si è instaurato con atto di citazione notificato a mezzo posta per compiuta giacenza in data 7/21.3.2011 per l'udienza del 6.10.2011, e quindi nel rispetto del termine minimo a comparire di 90 giorni, indipendentemente dal giorno in cui il CP_1 si è recato a ritirare il plico, per cui è infondata la richiesta di termini a difesa dallo stesso formulata.

La costituzione del CP_1 e dell'agenzia Parte_1, ancorché avvenuta all'udienza di prima trattazione, e quindi tardivamente, contiene mere difese.

Merita anzitutto accoglimento la domanda di Controparte_2 di accertamento della nullità del contratto di compravendita del 25.6.2007 concluso dal predetto con Controparte_1 quale procuratore speciale di [...] CP_4 per atto del notaio Controparte_3 in Roma (rep. 483 - racc. 314) relativo all'immobile ad uso abitativo sito in Roma via della Falcognana n. 26, piano interrato, attualmente censito al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 1169, particella 461, subalterno 501, per soppressione ed accorpamento dei subalterni 4 e 5 dello stesso foglio e particella, aventi destinazione d'uso di autorimessa e cantina, che hanno visto modificata la loro destinazione in quella abitativa solo catastalmente attraverso il Docfa presentato il 13.12.2006 dal geometra Controparte_1 incaricato dal proprietario Controparte_4 (vedi doc. 17 di parte attrice), senza alcun permesso di costruire, o concessione in sanatoria, o denuncia di inizio attività in sanatoria, che legittimasse sotto il profilo urbanistico il mutamento di destinazione da autorimessa e cantina ad uso abitativo.

In primo luogo va evidenziato che la concessione in sanatoria richiamata nell'atto di compravendita n. 269136 del 17.11.2001 del Comune di Roma (vedi doc. 8 di parte attrice) andava a sanare la realizzazione del fabbricato senza permesso di costruire, distinguendo tra mq 78,46 ad uso residenziale e mq 123,92 (comprensivi di cantina, autorimessa e ripostiglio al piano seminterrato) ad uso non residenziale, dai quali poi con successive opere di trasformazione è stata realizzata l'unità immobiliare venduta all'attore, apparentemente destinata ad abitazione, e del resto fino alla presentazione il 13.12.2006 del Docfa, avente mero valore catastale, e non di regolarizzazione urbanistica, e quindi dopo l'intervento della concessione in sanatoria suddetta; i subalterni 4 e 5 del foglio 1169, particella 461, erano ancora destinati rispettivamente ad autorimessa e cantina, e solo con tale documento si è creato per frazionamento ed accorpamento il subalterno 501, attribuendogli catastalmente ed in assenza di qualsivoglia provvedimento amministrativo autorizzatorio, destinazione abitativa.

In secondo luogo il geometra Controparte_1 autore del Org_2, direttore dei lavori di ristrutturazione e procuratore speciale di Controparte_4 nell'atto di compravendita in questione, ha dichiarato all'art. 5 dell'atto di compravendita che dopo la costruzione senza le necessarie autorizzazioni edilizie, dopo la presentazione della domanda di condono del 27.3.1986, prot 56830, e dopo il rilascio della concessione edilizia in sanatoria del 17.11.2001 n. 269136, sarebbe stata presentata per il frazionamento dell'unità immobiliare, il cambio di destinazione d'uso, l'ampliamento delle finestre esistenti e lo spostamento del bagno in adeguamento alle norme igienico-sanitarie la denuncia di inizio attività del 25.1.2007, prot. n. 5953, poi seguita dalla dichiarazione di fine lavori in data 17.5.2007, prot. 31215, e che oltre a quelle indicate non sarebbero stati realizzati opere, modifiche o mutamenti che richiedessero provvedimenti autorizzativi.

La suddetta dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 da soggetto che svolgendo professionalmente l'attività di geometra ed avendo personalmente curato sia la pratica catastale, che la direzione dei lavori di ristrutturazione e la relativa pratica amministrativa, era certamente consapevole della difformità tra quanto asserito e la legittima destinazione urbanistica

dell'immobile compravenduto, era falsa, in quanto nella DIA presentata il 25.1.2007, prot. 5953 (vedi produzione per estratto sub 9 di parte attrice) le opere da eseguire dichiarate erano solo il frazionamento dell'unità immobiliare già abitata (ma abitata solo di fatto ed in realtà priva di destinazione d'uso abitativa), l'ampliamento delle finestre esistenti e lo spostamento del bagno in adeguamento alle norme igienico-sanitarie, non essendo minimamente menzionato il mutamento della destinazione d'uso da autorimessa e cantina ad abitativo, che era stato in precedenza compiuto solo catastalmente in sede di accorpamento e fusione dei subalterni 4 e 5 del foglio 1169, particella 461, nel subalterno 501, senza alcuna preventiva autorizzazione amministrativa.

Ne deriva che non solo i titoli autorizzatori richiamati nell'atto di compravendita, se letti con la dovuta attenzione, assieme alla documentazione catastale, non legittimavano affatto il mutamento della destinazione d'uso da cantina ed autorimessa ad uso abitativo dell'immobile venduto, sussistendo quindi la nullità formale dell'atto traslativo secondo la lettera dell'art. 46 D.P.R. 380/2001, ma la vendita dell'immobile come abitativo pur in assenza di un provvedimento amministrativo che autorizzasse il mutamento di destinazione da cantina ed autorimessa ad abitazione, e quindi oggettivamente non in regola sotto il profilo urbanistico, era comunque affetta da nullità in quanto il quarto comma dell'articolo citato prevede la possibilità di sopperire alla carenza solo nei casi in cui il permesso di costruire, o in sanatoria pur non indicati nell'atto traslativo della proprietà esistessero già nella data in cui l'atto traslativo è stato compiuto (vedi nello stesso senso Cass. 5.12.2014 n° 25811 e Cass. 17.10.2013 n° 23591, secondo le quali agli effetti dell'analogo art. 40 comma 2' L. n° 47/1985 previgente sussiste oltre che la nullità di carattere formale per gli atti di trasferimento di immobili da cui non risulti la regolarità urbanistica del bene; o la pendenza del procedimento di sanatoria, anche la nullità di carattere sostanziale per gli atti di trasferimento di immobili comunque non in regola con la normativa urbanistica).

Conferma piena dell'abuso edilizio delineato si desume, oltre che dall'accurata relazione tecnica di parte attrice dell'arch. CP_7 dalla

determinazione dirigenziale n. 203 del 31.1.2007 del Comune di Roma XII Municipio, notificata a Controparte_4 il 20.2.2007, con la quale gli è stata ordinata prima ancora della firma del preliminare di vendita con CP_2 risalente al 30.4.2007, la sospensione dei lavori a seguito dell'accertamento da parte di Parte_6 e Parte_7 dell'avvenuto cambio di destinazione d'uso di un locale autorimessa e due cantine ad uso residenziale, con frazionamento e trasformazione in due locali separati di 50 mq circa ciascuno, interamente rifiniti e completi di impianti e mobili residenziali, e dalla determinazione dirigenziale n. 1036 del 31.5.2007 del Comune di Roma XII Municipio, notificata a CP_4 [...] il 21.6.2007, prima della firma del contratto di compravendita da parte del suo rappresentante, con la quale in relazione all'abuso edilizio sopra, indicato è stata ordinata la demolizione o rimozione delle opere abusive, provvedimenti che non risultano impugnati davanti al TAR, né superati da successivi condoni.

La circostanza che Controparte_4 abbia ricevuto la notifica dell'ordinanza di sospensione e di demolizione dell'immobile venduto all' CP_2 rispettivamente prima della firma del preliminare e dell'atto di compravendita, tacendola sia all'acquirente, che all'agenzia ed al notaio, è gravissima, e dimostra ove ve ne fosse bisogno, che Controparte_4 era pienamente consapevole dell'abuso edilizio perpetrato con la complicità del geometra Controparte_1 al quale del resto ha affidato sia la pratica catastale, sia la ristrutturazione edilizia con la presentazione della DIA di apparente sanatoria, sia la rappresentanza in sede di stipulazione del contratto di compravendita e di dichiarazione sulla regolarità urbanistica dell'immobile, tacendo però la circostanza all' CP_2 al quale nel corso dei sopralluoghi, complice l'aspetto abitativo dell'immobile, già abitato dalla sorella del venditore dal 1991 ed in corso di ristrutturazione, è stata garantita la regolarità urbanistica e la destinazione abitativa (vedi interpello di Controparte_1 e deposizioni di Testimone_1, Testimone_2, Testimone_3 ed Tes_4 [...]).

In relazione ai reati di falso ideologico in atto pubblico, di truffa e di abuso edilizio va disposta la trasmissione di copia della presente sentenza alla Procura della Repubblica in sede nei confronti di Controparte_4 e di Controparte_1 [...] e per quest'ultimo copia della sentenza va trasmessa anche al Consiglio di disciplina territoriale di Roma per i geometri per la valutazione del suo comportamento sotto il profilo disciplinare.

Alla condotta penalmente illecita ascrivibile in concorso a Controparte_1 [...] e Controparte_4, che hanno architettato ed attuato con un complesso disegno criminoso comune attraverso le pratiche catastali, di ristrutturazione e di Org esaminate la vendita ad Controparte_2 oggetto di causa, facendolo apparire come destinato ad uso abitativo, ancorché in effetti fosse destinato ad autorimessa e cantina, e tacendo che erano intervenuti provvedimenti amministrativi che ne ordinavano la demolizione (in proposito la determinazione dirigenziale del 14.9.2009 prodotta dall'attore non attesta un ripensamento del Comune circa l'abusività dell'immobile, ma solo la pendenza del procedimento amministrativo inteso a stabilire se l'immobile possa essere ricondotto allo stato anteriore all'abuso, o se in caso contrario trattandosi di ristrutturazione in assenza di permesso di costruire in totale difformità che non consenta il ripristino ai sensi dell'att. 33 del DPR 380/2001, debba essere inflitta una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere), si è poi affiancata la condotta colposa dell'agenzia immobiliare Parte_1 che ha curato l'intermediazione tra venditore e proprietario, e del notaio Controparte_3, che ha rogato l'atto di compravendita in questione.

Mentre da Controparte_2, che non aveva competenze professionali specifiche, e si era affidato all'agenzia ed al notaio di fiducia per i controlli relativi alla regolarità urbanistica dell'immobile acquistato, dopo averlo visionato nel suo aspetto apparente di abitazione in corso di ristrutturazione e nella sua apparente destinazione catastale abitativa, e dopo avere ricevuto rassicurazioni da parte di Controparte_4 e del di lui direttore dei lavori di ristrutturazione, geom. [...] Controparte_1 sulla regolarità urbanistica, confidando anche nel fatto che il

tecnico che aveva visionato l'immobile per l'istituto mutuante non aveva rilevato irregolarità, non si poteva pretendere che sulla base degli atti messi a sua disposizione (in particolare la DIA del 27.1.2007, la domanda di condono del 1986, la concessione in sanatoria n. 269136 del 17.11.2001 e l'atto di provenienza dell'immobile) potesse rendersi conto dell'abusività dell'immobile per mancanza di provvedimenti amministrativi che autorizzassero il mutamento di destinazione, tanto che l'attore ha avuto bisogno di rivolgersi all'arch. CP_7 [...] per farsi relazionare sulla situazione dell'immobile acquistato allorché ha deciso di metterlo in vendita, diverso è il discorso per quanto concerne l'agenzia ed il notaio rogante.

L'agenzia Parte_1 alla quale Controparte_4 aveva conferito specifico mandato per l'acquisto dell'immobile in questione, pattuendo la latta provvigione del 5% di E 4.800,00 oltre IVA (vedi doc. 6 di parte attrice) e pagando conseguentemente a seguito della firma del contratto preliminare di compravendita del 30.4.2007 la somma di E 5.760,00 (vedi doc. 7 di parte attrice), ha sostenuto di avere consegnato all'acquirente e suo tramite al notaio dopo averla controllata, tutta la documentazione messagli a disposizione dal venditore e dal suo -rappresentante e direttore dei lavori, (vedi deposizione Tes_5 , ma l'agenzia di intermediazione immobiliare, che svolge professionalmente l'attività e percepisce un compenso in ragione dell'iscrizione in un apposito ruolo, non ha un mero compito di trasmissione documentale, in quanto in base all'art. 1759 cod. civ. deve comunicare alle parti le circostanze a lei note, relative alla valutazione ed alla sicurezza dell'affare che possono influire sulla conclusione di esso, e deve usare una diligenza ex art. 1176 comma 2° cod. civ., commisurata alla natura professionale dell'attività esercitata, per cui oltre a comunicare le circostanze note, deve comunicare anche quelle comunque conoscibili con la comune diligenza che si richiede al mediatore e deve astenersi dal dare informazioni su circostanze che non abbia controllato (vedi in tal senso Cass. 19.9.2011 n. 19095). Nella specie, pur non potendosi pretendere che l'agenzia, in difetto di uno specifico incarico in tal senso da parte dell'attore, effettuasse una ricerca presso i pubblici uffici per verificare la regolarità urbanistica dell'immobile,

o acquisisse visure ipotecarie, o catastali, l'agenzia avrebbe dovuto rilevare dalla concessione in sanatoria, dalla ^{Org}, dal ^{Org_2} e dalle certificazioni catastali relative al frazionamento ed accorpamento delle particelle catastali delle quali disponeva e che ha sostenuto di aver controllato (vedi deposizione di ^{Tes_6} [...]) che non vi era stato alcun rilascio di autorizzazione amministrativa in ordine al mutamento di destinazione dell'immobile da autorimessa e cantina ad uso abitativo, posto che esso non risultava dalla concessione in sanatoria del 2001, né dalla ^{Org} del gennaio 2007, e che il mutamento solo catastale della destinazione dei subalterni da C2 e C6 ad A2 era avvenuto anche se impropriamente solo nel 2006, per cui evidentemente non poteva essere stato legittimato dalla concessione in sanatoria del 2001, ed avrebbe quindi dovuto almeno rappresentare all'acquirente il rischio che correva di acquistare un immobile abusivo andando incontro alla nullità dell'atto.

L'agenzia, inoltre, trasmettendo all'acquirente la ^{Org} del 25.1.2007 e la relazione tecnica asseverata allegata del geom. ^{CP_1} che indicava l'immobile come destinato ad abitazione fin dal 1991, non ha controllato tale inesatta, e fuorviante informazione fornita al cliente, che faceva apparire come già legittimata dal 1991 una destinazione abitativa dell'immobile in realtà mai autorizzata dal Comune di Roma.

Quanto al notaio che ha stipulato il rogito, dott. ^{Controparte_3}, agli elementi già sopra indicati che avrebbero dovuto rendere palese al professionista che il mutamento di destinazione dell'immobile da autorimessa e cantina ad abitazione non era mai stato autorizzato dal Comune di Roma, si aggiunge il fatto che il geom. ^{Controparte_1} nell'atto di compravendita predisposto dal notaio, all'art. 5, ha dichiarato falsamente che per il cambio di destinazione d'uso dell'immobile era stata presentata al Comune di Roma XII Municipio una denuncia di inizio attività in data 25 gennaio 2007 prot 5953, mentre dalla semplice lettura di tale DIA emergeva che essa non era stata affatto presentata in sanatoria per legittimare il mutamento di destinazione dell'immobile da autorimessa e cantina ad abitativo.

La responsabilità risarcitoria del notaio CP_3 va affermata sia in relazione alla previsione dell'art. 47 del D.P.R. n° 380/2011, secondo il quale il ricevimento da parte dei notai di atti nulli previsti dagli articoli 46 e 30 e non convalidabili costituisce violazione dell'art. 28 della L. 16.2.1913 n° 89 e successive modificazioni e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, sia come responsabilità professionale ex artt. 2229 e 2236 cod. civ. connessa al contratto d'opera professionale (vedi in tal senso Cass. 15.6.1999 n° 5946; Cass. 28.1.2003 n° 1228) concluso con Controparte_4, che non è stato adempiuto con la diligenza richiesta ad un professionista, che per la specifica funzione fidefacente che gli è attribuita, non può basarsi sulle dichiarazioni delle parti senza verificarne almeno in base ai documenti a disposizione la veridicità, né può confidare sugli accertamenti effettuati da soggetti terzi, come nella specie l'agenzia immobiliare che ha curato l'intermediazione ed il tecnico della banca che ha concesso il mutuo ipotecario all'acquirente. In relazione alla configurabilità di un illecito disciplinare da parte del notaio Controparte_3, va disposta la trasmissione di copia della presente sentenza al Presidente del Consiglio notatile distrettuale di Roma per le valutazioni di competenza.

Dalla nullità dell'atto di compravendita, per la quale va ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma di procedere alla trascrizione della presente sentenza ex art. 2643 n° 14) cod. civ. ed ai sensi dell'art. 2655 cod. civ. all'annotazione a margine della trascrizione dell'atto stesso, deriva che [...] CP_4 va condannato alla restituzione ad Controparte_2 del prezzo percepito per la vendita, ormai privo di causa giustificativa, e quindi di E 120.000,00, con gli interessi legali decorrenti su E 14.000,00 dal 30.4.2007 (vedi doc. 5 di parte attrice), su E 10.000,00 dal 7.5.2007 (vedi doc. 5 di parte attrice) e su E 96.000,00 dal 25.6.2007 (vedi doc. 1 di parte attrice art. 4) e fino al saldo.

Si ritiene che il prezzo pagato costituisca per i soggetti che non l'hanno ricevuto e che hanno comunque concorso alla causazione del danno con la loro condotta dolosa Controparte_1), o colposa Parte_1 e Controparte_3), una voce di danno emergente da risarcire all'attore in ipotesi di mancata restituzione da parte del percettore Controparte_4, ed i

convenuti tutti in solido devono inoltre essere condannati al risarcimento in favore di **Controparte_2** degli interessi che egli ha dovuto pagare per il mutuo contratto con la **Org_4** per l'acquisto dell'immobile, che senza la vendita nulla provocata dal comportamento illecito concorrente dei convenuti non avrebbe dovuto pagare, interessi che in base alla documentazione della **Org_4** prodotta dall'attore con la citazione (doc. 13) e poi con la memoria ex art. 183 comma 6° n° 2) c.p.c. (doc. 21), ammontano per il periodo da agosto 2007 al 31.12.2012 ad E 27.423,52, non potendo essere accolta la domanda risarcitoria per gli interessi asseritamente pagati dall'attore a partire al gennaio 2013 fino all'estinzione totale del mutuo per difetto di prova dei pagamenti.

Non può essere accolta la domanda risarcitoria dell'attore per l'importo di E 1.000,00 dell'assegno intestato a **Controparte_1** consegnato alla firma della proposta di acquisto del 14.4.2007, in quanto non vi è prova che il suddetto assegno (doc. 3 mancante del retro) sia stato incassato e manca la quietanza, posto che di tale somma non si è poi tenuto conto nel prezzo di E 120.000,00 dell'immobile, risultante invece dagli altri versamenti documentati, tanto più che all'art. 4 della compravendita l'importo di E 1.000,00 non è menzionato fra quelli coi quali si è provveduto al pagamento del prezzo.

Ulteriori danni che vanno risarciti ad **Controparte_2** per le condotte illecite dei convenuti già esaminate vanno individuati nelle spese relative alla registrazione del contratto preliminare di vendita, pari ad E 288,00 (vedi doc. 4 di parte attrice), che l'attore non avrebbe affrontato se avesse saputo che l'immobile che intendeva acquistare era viziato da abuso edilizio.

Quanto agli importi corrisposti a titolo di provvigione alla agenzia **[...]** **Parte_1**, pari ad E 5.760,00 il 30.4.2007 (vedi doc. 7 di parte attrice) ed a titolo di onorario e spese imponibili per il notaio di cui alla fattura 302 del 2.8.2007 del notaio **Controparte_3** di E 3.600,00 in relazione alla vendita, dal momento che non sono state avanzate domande di nullità e restituzione per i contratti conclusi dall'attore col notaio e con l'agenzia, vengono in rilievo solo come voci di danno emergente, per le quali la condanna in solido va pronunciata nei

confronti di tutti i convenuti, esclusa però perché non invocata la responsabilità del notaio per le provvigioni dell'agenzia.

Va ugualmente pronunciata la condanna dei convenuti in solido al risarcimento danni a favore di *Controparte_2* per l'importo di E 1.700,00 riferibile a quanto corrisposto al notaio *Controparte_3* per l'atto di mutuo di cui alla fattura 303 del 2.8.2007 del notaio *Persona_1*, in quanto se non avesse acquistato l'immobile di via della Falcognana 26, l'attore non avrebbe contratto il mutuo necessario al suo acquisto e non avrebbe dovuto affrontare le spese notatili relative, e poiché per entrambe le fatture del notaio *CP_3* si tratta di voci di danno e non dell'oggetto di azioni di ripetizione di indebito, non ha senso distinguere le somme percepite in proprio dal professionista rispetto a quelle incassate per pagamento di spese e di imposte.

Dal momento che l'attore ha limitato la richiesta risarcitoria nei confronti del notaio *Controparte_3* agli importi indicati in citazione alle lettere f), g) ed h), quest'ultima riconosciuta dovuta solo per E 27.423,52 e non come richiesto per E 81.891,00, la condanna in solido del notaio *Controparte_3* va pronunciata limitatamente all'importo di E 128.483,52, mentre per l'agenzia immobiliare la condanna al risarcimento danni in solido con gli altri convenuti va limitata, in relazione alle voci di danno richieste, all'importo di E 158.771,52.

Da ultimo *Controparte_4* e *Controparte_1*, autori delle condotte penalmente illecite già descritte in pregiudizio di *Controparte_2*, vanno condannati in solido al risarcimento ex artt. 2043 e 2059 cod. civ. ed ex art. 185 cod. pen. in favore dell'attore dei danni morali, che si liquidano equitativamente tenendo conto della piena consapevolezza e della mancata attivazione del danno arrecato e dell'età del danneggiato all'epoca della vendita nulla (29 .anni) in E 8.000,00, per cui gli importi complessivamente dovuti dallo *CP_4* e dal *CP_1* all'attore ammontano ad E 166.771,52.

Sugli importi dovuti per fatto illecito extracontrattuale e contrattuale, costituenti pertanto debiti di valore, compete all'attore la rivalutazione monetaria secondo le variazioni degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolate dall'^{Org-} decorrenti dalla maturazione dei singoli crediti

specificata in dispositivo sino alla presente sentenza (13.3.2015), mentre la rivalutazione decorre dal 16.4.2010 limitatamente agli interessi pagati mensilmente nel periodo compreso tra agosto 2007 ed il 31.12.2012 e quindi sull'importo di E 27.423,52 fino al 13.3.2015, trattandosi di danno prodottosi progressivamente in epoca successiva alla vendita nulla.

Sugli importi dovuti ed annualmente rivalutati secondo le variazioni degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolate dall'Istat, competono all'attore gli interessi compensativi al tasso legale per i frutti che avrebbe potuto percepire se fosse stato tempestivamente risarcito.

Relativamente alla condanna in solido dei convenuti, va detto che essa si giustifica ai sensi dell'art. 2055 cod. civ. in quanto il fatto dannoso della vendita nulla è risultato imputabile contemporaneamente a tutti i convenuti (vedi sull'applicazione del principio in fattispecie analoga di vendita inefficace con responsabilità concorrente del venditore e del notaio rogante Cass. 15.6.1999 n° 5946), non essendo di ostacolo la circostanza che alcuni convenuti abbiano posto in essere una condotta dolosa Controparte_4 e Controparte_1 [...] ed altri colposa Controparte_3 e Parte_1), dato che comunque se il notaio e l'agenzia avessero fatto i dovuti controlli sulla documentazione messa a loro disposizione l'evento dannoso architettato dagli altri due convenuti non si sarebbe verificato, per cui non può essere accolta la domanda riconvenzionale del notaio Controparte_3 rivolta contro gli altri convenuti ed intesa a fare affermare la responsabilità esclusiva di [...] CP_4 e Controparte_1 nella causazione del danno subito da Controparte_2.

Nondimeno, in base all'art. 2055 comma 2° cod. civ., tra più condebitori solidali colui che ha risarcito il danno, ha regresso contro ciascuno degli altri nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa (ed a maggior ragione in caso di dolo) e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Non vi è dubbio che essendosi resi responsabili il proprietario venditore Controparte_4, pienamente consapevole dell'ordine di demolizione dell'immobile abusivo già prima della compravendita, ed il geometra CP_1

Controparte_1 protagonista dell'operazione catastale, amministrativa e di ristrutturazione, nonché della dichiarazione falsa inserita nell'atto di compravendita, volta a celare l'illecito trasferimento, di condotte pienamente coscienti e non meramente colpose, come invece l' *Controparte_6* [...] ed il notaio per i profili sopra descritti, che denotano mera superficialità, si ritiene ai sensi dell'art. 1299 cod. civ. che *Controparte_3* possa far valere il regresso in caso di avvenuto risarcimento per intero del danno da lui dovuto ad *Controparte_2* limitatamente ad una quota del 40% nei confronti di *Controparte_4*, di una quota del 40% nei confronti di [...] *CP_1* e di una quota del 10% nei confronti dell'agenzia [...]

Parte_1

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese processuali relativamente ai rapporti processuali che si sono costituiti tra i convenuti, che in quanto soccombenti vanno invece condannati in solido al pagamento in favore di *Controparte_2* delle spese processuali, che tenendo conto della misura dell'accoglimento della domanda e delle tariffe forensi del D.M. n° 55/2014 si determinano in E 610,20 per spese vive ed E 40.480,00 per compensi (di cui E 6.075,00 per fase di studio, E 4.009,00 per fase introduttiva, E 19.830,00 per fase istruttoria ed E 10.366,00 per fase decisoria, calcolati nella misura massima in ragione della complessità istruttoria, documentale e giuridica della controversia) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.

§ 3. – Proponevano autonomi appelli, poi riuniti, [...]

Parte_1 e *Controparte_8*

[...] resisteva al gravame e chiedeva il rigetto degli appelli e la condanna degli appellanti al risarcimento dei danni in via equitativa per lite temeraria ex art. 96 cpc

Controparte_3 resisteva al gravame principale chiedendone il rigetto e proponeva appello incidentale.

Controparte_4 rimaneva contumace

La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 14/12/2020, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.

§ 4. APPELLO PROPOSTO DA Parte_1

Con un unico motivo di gravame articolato in più punti Parte_1 premettendo che il Tribunale ha messo sullo stesso piano l'attività di controllo cui è tenuto il notaio, le capacità tecniche del geom. Controparte_1 per quanto riguarda nello specifico la regolarizzazione urbanistica del bene oggetto della vendita e gli obblighi di informazione cui è tenuta l'agenzia Immobiliare nei confronti del cliente, ha dedotto l' *“erronea e falsa applicazione dell' art. 1759 cod.civ. in relazione agli artt. 1176 e 1218 cod.civ., nonché la contraddittoria motivazione della sentenza impugnata”*.

Secondo l'appellante, dalla testimonianza della Tes_5 impiegata dell'agenzia, ma anche dalle ammissioni dell'attore Controparte_2 sarebbe emerso che l'agenzia ha regolarmente e per tempo consegnato tutta la documentazione non solo all'attore, ma anche al notaio rogante proprio perché quest'ultimo potesse verificare la correttezza degli atti.

Pertanto, l'affermazione in sentenza secondo la quale il comportamento dell'CP_6 è stato connotato da mera superficialità o quella secondo cui l'agenzia era tenuta a comunicare le circostanze note e quelle conoscibili secondo la comune ordinaria diligenza che si richiede al mediatore, astenendosi dal dare informazioni su circostanze non previamente controllate, non sarebbero concetti applicabili al caso di specie, avendo l'agenzia: a) chiesto una relazione asseverata e giurata del tecnico incaricato dal venditore, come direttore dei lavori Geom. CP_1 sulla regolarità dell'immobile; b) reperito tutta la documentazione catastale e urbanistica inerente all'immobile; c) inviato la predetta documentazione al notaio al fine di conoscere la fattibilità dell'atto e la correttezza della documentazione ricevuta dal geometra CP_1 d) verificato la correttezza della documentazione anche con riferimento alla concessione del mutuo conferito dall'Istituto di credito.

Di conseguenza, secondo l'appellante, non avendo ricevuto particolare incarico di svolgere specifiche indagini di tipo tecnico-giuridico, ivi comprese visure

catastali ed ipotecarie, l' *Controparte_6* in quanto mediatore, non era tenuta a fare di più di quanto aveva fatto, come del resto affermato da Cassazione 19075/2012, 7630/2002, 16009,2003, 13767/2004, 822/2006), avendo posto in essere quelle attività tipiche della propria funzione, ovvero mettere in relazione le parti onde favorire l'instaurazione di trattative suscettibili di sfociare nella conclusione di un affare, come previsto dall' art. 1754 cod.civ., e comunicare alle parti le circostanze note, come previsto dall' art. 1759 cod.civ.

D' altronde, la sentenza ha anche riconosciuto che non vi è stato alcun incarico professionale specifico conferito all' agenzia in merito alla regolarità urbanistica dell'immobile, di tal ch  il Tribunale non poteva a maggior ragione concludere per la responsabilit  contrattuale colposa della stessa (art. 1218 cod.civ.).

Peraltro, la circostanza che la situazione urbanistico-catastale non fosse affatto di facile lettura nel caso di specie anche per il succedersi nel tempo dei diversi atti, ha trova conferma nel fatto che nella vicenda di specie sono stati indotti in errore non solo il tecnico dell'Istituto mutuante *Org_4* ma anche il notaio *CP_3* .

Ci  posto, previa sospensione della efficacia esecutiva della sentenza gravata, *Parte_1* , ne ha chiesto la riforma con riferimento al capo in cui   stata condannata a risarcire all' attore i danni in ipotesi di mancata restituzione da parte del percettore *Controparte_4* dell'importo equivalente al prezzo pagato oltre interessi e rivalutazione.

4.1. APPELLO PROPOSTO DA *Controparte_1*

Controparte_1 ha fondato il proprio gravame su un unico motivo articolato in pi  punti che possono essere cos  di seguito riassunti:

4.1.a) Per quanto concerne la regolarit  urbanistica dell' immobile oggetto di vendita, l' appellante ha dedotto che la sentenza avrebbe erroneamente ritenuto determinante la relazione dell' Arch. *CP_7* il quale ha concluso la propria perizia nel senso che l'immobile venduto risulta dal frazionamento dell' autorimessa ex sub 4 e fusione della cantina ex sub 5 per una superficie di mq 48, senza alcun provvedimento autorizzativo rilasciato da parte del competente Ufficio del XII Municipio.

Ha rilevato l' appellante che tale conclusione risulterebbe contraddetta dalla documentazione depositata dall' attore, segnatamente la comunicazione del dirigente dell' Pt_8 del Comune di Roma XII Municipio, in cui si riconosce che c'è stata presentazione della DIA, ma che gli abusi edilizi rilevati rientrano nel disposto di cui all' art. 33 del DPR 380/2001 e che il procedimento attivato non è stato ancora definito.

Nel caso di specie, rileverebbe in particolare il disposto dell' art. 36 del DPR 380/2001 che abilita il responsabile dell' abuso o l' attuale proprietario ad ottenere permesso di costruire in sanatoria se l'intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell' abuso, sia al momento della presentazione della domanda.

Ciò detto, non essendo stato omesso nulla di tutto ciò al compratore, vale a dire che era stata presentata domanda di condono al Comune di Roma in data 27.3.1986 prot. 56830 con rilascio di consequenziale concessione in sanatoria in data 27.11.2001 e, successivamente, che era stata richiesto il cambio di destinazione d'uso dell' immobile in data 25.1.2007 n. 5953, e non essendo ancora intervenuto un diniego definitivo da parte della P.A su atti depositati e non ancora vagliati , il Tribunale non avrebbe potuto e dovuto dichiarare la nullità dell' atto di compravendita.

4.1.b) Per quanto concerne la falsità delle dichiarazioni, il CP_1 ha lamenta l' erronea e falsa applicazione dell' art. 640 c.p. e l' erronea applicazione degli artt. 17-40 L. 47/85, osservando che nel caso di specie il cambio di destinazione d'uso dell' immobile è stato adottato con Org, in quanto era semplicemente un cambio di destinazione che andava ad integrarsi con la domanda di sanatoria del 2001.

Ancora una volta, cioè, secondo l' appellante il Tribunale avrebbe errato nel condividere le conclusioni del CTU in merito alle emerse problematiche di ordine formale, osservando che esse non avrebbero potuto incidere sulla nullità dell' atto pubblico con l'utilizzo della figura dell' inadempimento contrattuale in mancanza di una domanda di condono non ancora vagliata ed in presenza di un atto quale la DIA presentata dal CP_1 che, seppure mancante di un riferimento letterale di

sanatoria/rettifica della domanda di sanatoria ex L. 47/85, era ed andava intesa essa stessa come domanda di sanatoria.

Tanto emergerebbe da Cassazione 20714/2012, 27129/2006, 5898/2004, 26970/2005.

Ha osservato ancora l'appellante che il Tribunale non avrebbe dovuto obliterare che le sue dichiarazioni rese nell'atto erano dichiarazioni riconducibili al proprio rappresentato, non trascurando, altresì, che egli non poteva certo conoscere l'ordine di demolizione dell'immobile notificato allo CP_4 qualche giorno prima del rogito notarile.

4.1.c) Per quanto concerne la nullità dell'atto di compravendita, il CP_1 ha lamentato l'erronea e falsa applicazione dell' art. 1418 cod.civ. in assenza dei presupposti per tale declaratoria di nullità del rogito, non comprendendosi quale sarebbe stata la sua attività ingannatoria e dolosa nella vendita, non avendo egli mai nascosto o celato nulla all'acquirente ed avendogli consegnato tutta la documentazione.

La nullità per la sua presunta attività dolosa risulterebbe ad avviso dell'appellante, ancora più strana laddove correlata al fatto che nell'affare era intervenuta una banca che aveva concesso un mutuo e che, pertanto, aveva compiuto tutti gli accertamenti necessari e le perizie, anche sulla destinazione d'uso dell'immobile, prima di erogare delle somme in favore dell' CP_2

4.1.d) Per quanto concerne il risarcimento del danno, il CP_1 ha lamentato l'erronea ed illegittima applicazione dell' art. 2043 cod.civ., osservando che tutte le voci di risarcimento collegate alle spese direttamente inerenti all'atto di vendita ed al mutuo avrebbero dovuto essere annullate in quanto il bene non dovrà più retrocedere allo CP_4 .

Ha rilevato a tal proposito che il risarcimento avrebbe potuto essere disposto solo in caso di accertamento della sua responsabilità penale, di fatto inesistente in quanto non suffragata da alcuna sentenza e da alcun procedimento penale pendente a suo carico, non avendo egli mai ricevuto alcuna comunicazione in tal senso.

4.1.e) Per quanto concerne le spese, il CP_1 ha lamentato l'erronea applicazione del D.M. 55/2014 , ritenendo ingiustificata ed ingiustificabile la

liquidazione operata dal Tribunale, effettuata, peraltro, con importi oltre i valori massimi dello scaglione cui appartiene la controversia, di per sé già non giustificabili.

4.1.f) Per tutte le suindicate ragioni ha chiesto in via preliminare l' accoglimento della istanza di sospensione dell' efficacia esecutiva della sentenza impugnata e, nel merito, la riforma della sentenza di rimo grado con il rigetto della domanda formulata da *Controparte_2* siccome infondata in fatto e in diritto.

4.2.- APPELLO INCIDENTALE PROPOSTO DA *CP_3*

[...]

Il notaio *Controparte_3* ha sostenuto il proprio appello incidentale sostenendo che la sentenza di primo grado, pur avendo fatto chiarezza in ordine all' assoluta falsità di quanto dichiarato nell' atto, dei documenti a lui sottoposti e di quanto taciutogli, avrebbe comunque errato nel ritenerlo compartecipe e non vittima dell' accertata frode contrattuale perpetrata dal venditore *Controparte_4* con la complicità del suo procuratore speciale geom. *CP_1* *CP_1*

In particolare, il Tribunale gli ha imputato di non aver verificato la veridicità delle dichiarazioni rese dal venditore ai sensi dell' art. 40 L. 47/85 e la loro corrispondenza alla documentazione messa a sua disposizione dall' acquirente, ma ciò senza considerare che un incarico tecnico volto a tali verifiche non gli è stato in realtà mai conferito dall' acquirente e , comunque, non imponendo alcuna norma tale adempimento a proprio carico quale notaio rogante.

Ha osservato a tal proposito che la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito con numerose pronunzie (26970/2005, 5898/2004, 5068/2001 8147/2000, 6018/1999) che la normativa speciale urbanistica di cui agli artt. 17 e 40 L. 47/85 , oltre ad assolvere la funzione di tutela dell' acquirente (artt. 1481-1489 cod.civ.) prevede l'obbligo della parte venditrice di rendere una serie di dichiarazioni all' acquirente in sede di compravendita, a pena di nullità dell' atto e dotate di fede privilegiata unicamente alla loro provenienza, proprio allo scopo di permettere all' acquirente di verificare presso i competenti uffici la conformità urbanistica dell'immobile .

Nel ricevere in data 25.6.2007 l'atto di compravendita in argomento egli avrebbe correttamente adempiuto alla funzione documentale e di adeguamento necessario, avendo ricevuto un atto perfettamente valido ed efficace sotto il profilo formale, le cui patologie non erano rientranti fra quelle previste dall'art. 28 della Legge notarile ed avrebbe altresì correttamente adempiuto alla funzione di adeguamento facoltativo ed al contratto professionale concluso, nonché eseguito in buona fede le prestazioni professionali non potendosi rinvenire alcun obbligo di informativa in relazione alle questioni tecniche di natura non prettamente giuridico-negoziati.

Di conseguenza, avendo egli riportato nell'atto di compravendita le dichiarazioni della parte venditrice, per il tramite del proprio procuratore speciali, dalle quali risultava la commerciabilità dell'immobile ed avendo altresì previamente verificato la *Org* in sanatoria, la relazione tecnica del geom. *CP_1* e la dichiarazione di ultimazione dei lavori, risulta evidente che nessuna responsabilità poteva essergli attribuita, di tal ché non poteva ritenersi accertata la sua responsabilità professionale e risarcitoria in relazione alla previsione di cui all'art. 47 del DPR 380/2001 né quella discendente dagli artt. 2229 e 2236 cod.civ. stante l'esatto e diligente adempimento della prestazione professionale resa e dell'assoluta mancanza di nesso causale fra inadempimento e danno lamentato.

Sicuramente non poteva né era tenuto a rilevare le difformità e le irregolarità riscontrate dal perito incaricato dall'acquirente, sicuramente le responsabilità di quanto dichiarato in difformità rispetto alla situazione reale ovvero di quanto taciuto non poteva essere ricondotta in capo a lui bensì a chi quelle dichiarazioni aveva effettuato e certificato.

Il Tribunale, pertanto, avrebbe non solo dovuto rigettare la domanda proposta da *Controparte_2* nei suoi confronti ma anche accogliere la domanda riconvenzionale che egli aveva spiegato, volta a far dichiarare la esclusiva responsabilità di *Controparte_4* e *Controparte_1* e della [...] *Controparte_6* per quanto lamentato dall'attore, a conforto della quale militava anche il fatto che il venditore, ovvero il geometra suo procuratore, avesse taciuto all'acquirente e al notaio rogante sia l'avvenuta notifica dell'ordine di

sospensione dei lavori del 30.4.2007 (prima della stipulazione del contratto), sia l' avvenuta notificazione dell' ordine di demolizione ,ovvero di rimozione delle opere abusive del 21.6.2007, (sempre prima della stipula del contratto), circostanze gravissime e di per sé dimostrative della responsabilità esclusiva del venditore e del suo procuratore, nonché escludenti qualsivoglia nesso causale tra la prestazione successivamente resa al notaio e il danno procurato all' attore.

Quale ultimo motivo di censura ha lamentato il notaio **CP_3** che il Tribunale ha liquidato le spese di lite in misura eccessiva e spropositata, comunque non commisurata neanche ai valori massii di riferimento e non giustificata neppure dal contegno processuale dei convenuti.

Ciò posto ha concluso chiedendo alla Corte di rigettare l' appello proposto dal **Controparte_1** e in accoglimento del proprio appello incidentale: di accertare l' assenza di qualsivoglia sua responsabilità professionale per i fatti di causa; di accertare la insussistenza di una propria condotta configurante illecito disciplinare; di dichiarare e ritenere sussistente la responsabilità esclusiva di **Controparte_4** e **Controparte_1** e dell' agenzia **Parte_1** [... rispetto alle pretese risarcitorie avanzate da **Controparte_2** ; di condannare **Controparte_2** alla restituzione in suo favore di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado; di riconoscere in favore del notaio **CP_3** le spese di primo grado del giudizio. In via gradata ed in caso di accoglimento dell' appello, ha chiesto: di limitare o escludere il risarcimento ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1223 e 1227 cod.civ.; di liquidare le spese del primo grado in conformità al DM 55/2014 per lo scaglione di valore da 52.001,00 a € 260.000,00.

§ 5. - L'appello principale proposto dall' agenzia **Parte_9** è fondato e va accolto.

Il Tribunale ne ha ritenuto la responsabilità nella vicenda di specie osservando che *“....l'agenzia di intermediazione immobiliare, che svolge professionalmente l'attività e percepisce un compenso in ragione dell'iscrizione in un apposito ruolo, non ha un mero compito di trasmissione documentale, in quanto in base all'art. 1759 cod. civ. deve comunicare alle parti le circostanze a lei note, relative alla*

valutazione ed alla sicurezza dell'affare che possono influire sulla conclusione di esso, e deve usare una diligenza ex art. 1176 comma 2° cod. civ., commisurata alla natura professionale dell'attività esercitata, “per cui oltre a comunicare le circostanze note, deve comunicare anche quelle comunque conoscibili con la comune diligenza che si richiede al mediatore e deve astenersi dal dare informazioni su circostanze che non abbia controllato”.

Nel caso di specie, secondo il primo giudice “... L' CP_6 avrebbe dovuto rilevare dalla concessione in sanatoria, dalla ^{Org}, dal Org_2 e dalle certificazioni catastali relative al frazionamento ed accorpamento delle particelle catastali delle quali disponeva e che ha anche dedotto e provato di aver controllato (vedi deposizione di Testimone_6), ed avrebbe dovuto altresì rilevare che non vi era stato alcun rilascio di autorizzazione amministrativa in ordine al mutamento di destinazione dell'immobile da autorimessa e cantina ad uso abitativo, posto che esso non risultava dalla concessione in sanatoria del 2001, né dalla ^{Org} del gennaio 2007, e che il mutamento solo catastale della destinazione dei subalterni da C2 e C6 ad A2 era avvenuto anche se impropriamente solo nel 2006, per cui evidentemente non poteva essere stato legittimato dalla concessione in sanatoria del 2001, ed avrebbe quindi dovuto almeno rappresentare all'acquirente il rischio che correva di acquistare un immobile abusivo andando incontro alla nullità dell'atto.

L'agenzia, inoltre, trasmettendo all'acquirente la ^{Org} del 25.1.2007 e la relazione tecnica asseverata allegata del geom. CP_1 che indicava l'immobile come destinato ad abitazione fin dal 1991, non ha controllato tale inesatta, e fuorviante informazione fornita al cliente, che faceva apparire come già legittimata dal 1991 una destinazione abitativa dell'immobile in realtà mai autorizzata dal Comune di Roma.

Orbene, pur avendo correttamente richiamato i principi normativi che regolano l'attività del mediatore, le ragioni che il Tribunale ha addotto a sostegno della responsabilità dell'agenzia ^{Parte_1} non possono essere condivise dalla Corte in quanto frutto di una interpretazione non del tutto corrispondente ai principi giurisprudenziali richiamati nella pronunzia.

Se è vero, infatti, che ai fini del riscontro dell' eventuale responsabilità ex art. 1759 cod.civ, il mediatore sia *“gravato, in positivo, dall' obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza che è richiesta in relazione al tipo di prestazione, nonché, in negativo, dal divieto di fornire non solo informazioni non veritiere, ma anche informazioni sui fatti dei quali non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, poiché il dovere di correttezza e quello di diligenza gli imporrebbero in tal caso di astenersi dal darle”* (cfr. cass. 16.7.2010 n. 16623), occorre tuttavia considerare che con tale pronuncia si è non solo soggiunto che il mediatore non è tenuto, in difetto di un incarico specifico, a svolgere, nell' adempimento della sua prestazione, particolari indagini di natura tecnico-giuridica, volte a consentirgli di individuare fatti rilevanti ai fini della conclusione dell' affare, ma si è anche puntualizzato che, in tema di responsabilità del mediatore, la mancata informazione del promissario acquirente sull' esistenza di una irregolarità urbanistica non ancora sanata relativa all'immobile oggetto della promessa di vendita, della quale il mediatore poteva e doveva essere edotto, legittima il rifiuto dello stesso promissario acquirente di corrispondere la provvigione, **in quanto la medesima irregolarità urbanistica sia agevolmente desumibile dal riscontro tra la descrizione dell'immobile contenuta nell' atto di provenienza e lo stato effettivo dei luoghi.**

Da tanto deriva che il punto cardine ai fini della verifica della responsabilità dell' agenzia è dato dal riscontro processuale di quei fatti e circostanze tali da far ritenere che nel contesto delle trattative pre-contrattuali e di quelle del contratto definitivo la grave irregolarità urbanistica dell' immobile oggetto di causa fosse agevolmente desumibile dal riscontro tra la descrizione dell'immobile contenuta nell' atto di provenienza e lo stato effettivo dei luoghi, vale a dire che l'agenzia in questione conoscesse effettivamente quelle gravi irregolarità urbanistiche, o, comunque, fossero dalla stessa conoscibili in base alla diligenza richiesta dall' attività espletata e le avesse taciute in mala fede, ovvero non si fosse per negligenza applicata a verificarle pur potendo conoscerle.

Il Collegio ritiene che tale indagine conduca a conclusioni difformi a quelle cui è giunto il Tribunale.

Sul punto, infatti, non può certo sfuggire quanto riferito dal sig. CP_2

[...] sin dall'atto di citazione, conforme a quanto risulta dagli atti acquisiti.

Egli ha assunto che nel 2009, dopo l'acquisto avvenuto due anni prima (il 25.6.2007) e dopo essere andato ad abitare nell'immobile acquistato, trasferendovi anche la propria residenza, ha cercato di reperire un compratore dell'appartamento di Via Falcognana n. 26, avendo l'esigenza di acquistare un appartamento più grande.

In tale contesto ha appreso, verosimilmente in modo del tutto casuale, dapprima la presenza di numerose e gravi irregolarità di tale immobile relative a conformità urbanistiche ed edilizie di cui aveva ricevuto conferme nell'atto stipulato nel 2007 e, poi, che qualche giorno prima della compravendita del 25.6.2007 era stato notificato a Controparte_4 determinazione dirigenziale di demolizione dell'immobile emessa il 31.5.2007.

E' indubbio, pertanto, che essendo lo stesso Controparte_2 ad aver riferito di aver appreso, ma solo dopo aver effettuato opportuni accertamenti un paio di anni dopo la stipula dell'atto notarile, di aver acquistato un immobile affetto da una grave irregolarità urbanistico-edilizia, sia del tutto ragionevole ritenere, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, che detta irregolarità urbanistica non fosse affatto agevolmente riscontrabile nella fase delle trattative, ed in particolare che non potesse ritenersi conoscibile da Parte_1 con la pur più accurata esperienza e diligenza professionale.

A fronte di questa ricostruzione, pertanto, che appare essere la più fedele agli accadimenti susseguitisi nel tempo, appare evidente che ai fini della esclusione della responsabilità dell'agenzia non rileva il fatto che immediatamente dopo la proposta le sia stata consegnata tutta la documentazione relativa all'immobile, o che tale documentazione sia stata dalla stessa consegnata al notaio, ed infine, che l'agenzia abbia assicurato verbalmente all'CP_2 l'insussistenza di problematiche inerenti ai titoli concessori o all'esistenza di un abusivismo non sanabile di cui era affetto l'immobile, ma ciò che rileva è il fatto che quelle circostanze ostative alla stipula di un atto di compravendita valido non erano comunque conoscibili dall'agenzia con la comune diligenza che si richiede al mediatore e che, pertanto,

per non essere conoscibili, non si trovava neppure nella condizione di poterle controllare.

Avvalora tale convincimento la ulteriore circostanza, pure emersa nel corso della lite, che qualche giorno prima della stipula dell'atto è stata notificata allo *Controparte_4* ordinanza di demolizione in relazione a quegli abusi edilizi, atto pesantemente sanzionatorio di cui è verosimile che l'agenzia, come il promittente acquirente, fosse stata tenuta completamente all'oscuro.

Per tali ragioni, pertanto, l'appello dell'agenzia deve essere accolto.

La fondatezza dell'appello per le ragioni illustrate comporta che la sentenza debba essere riformata con specifico riferimento ad ogni statuizione in cui si afferma la responsabilità dell'agenzia *Parte_1*, e, conseguentemente, con riferimento ad ogni pronuncia che stabilisce la sua condanna anche alle spese.

Va pertanto esclusa la condanna di *Controparte_6* al pagamento delle spese processuali del primo grado in favore di *Controparte_2* precisando fin da ora che per quanto concerne le spese del grado, tenuto conto delle ragioni sottese alla presente decisione e delle conclusioni con essa raggiunte, le spese del grado vanno integralmente compensate con riferimento al relativo rapporto processuale con *Controparte_9*.

5.1. L'appello proposto da *Controparte_1* va accolto limitatamente alla impugnazione del capo della sentenza concernente le spese.

Nel merito e per il resto l'appello in questione è destituito di ogni fondamento.

Al fine di vedere escluse le proprie responsabilità nella vicenda, [...] *CP_10* ricostruisce la vicenda urbanistica ed edilizia dell'immobile oggetto della vendita in modo estremamente generico e nel contesto di tale genericità affida le proprie doglianze ad una specifica circostanza in punto di fatto che lo porta a concludere che la riscontrata irregolarità urbanistico-edilizia sia tutt'altro che grave e non abbia integrato alcuna condotta dolosa o ingannatoria, come ritenuto dal Giudice di primo grado.

Tale circostanza consiste nel fatto che il cambio di destinazione d'uso dell'immobile da deposito cantina ad abitazione risulta oggetto di un procedimento amministrativo ancora in itinere al momento della stipula dell'atto di compravendita in questione.

Non essendo ancora intervenuto un diniego definitivo da parte della P.A su atti depositati e non ancora vagliati, l' appellante sostiene pertanto che il Tribunale non avrebbe potuto e dovuto dichiarare la nullità dell' atto di compravendita, tanto più per il documentale intervento nell' affare di una banca che ha concesso un mutuo e che, pertanto, ha compiuto tutti gli accertamenti necessari e le perizie, anche sulla destinazione d'uso dell' immobile, prima di erogare delle somme in favore di

Controparte_2

Orbene, a fronte di tale generica ricostruzione va subito rimarcato come le argomentazioni dell' appellante contrastino con la cronistoria dettagliata degli accadimenti che riguardano gli aspetti urbanistici ed edilizi dell'immobile e che risultano acquisiti agli atti processuali, dando conto della gravità ritenuta dal Tribunale..

Sono quegli accadimenti, infatti, ad aver coerentemente portato il Tribunale a ritenere che la condotta tenuta dal *CP_1* quale procuratore di *Controparte_4* , nella vicenda contrattuale in argomento sia stata tutt'altro che lineare e cristallina, sia se riguardata con riferimento alla fase delle trattative intercorse , sia se riguardata alla stregua di quanto accaduto prima della stipula dell' atto definitivo che contestualmente alla stipula di tale atto.

E' dunque opportuno ripercorrere tale cronistoria degli eventi, come ricostruita dal giudice di primo grado sulla base delle risultanze degli atti prodotti dalle parti e delle dichiarazioni rese dalle stesse.

-Con domanda del 27.3.1986 prot 56830 *Controparte_4* presentò al Comune di Roma istanza di condono relativa all'intero fabbricato costruito senza titolo edificatorio, di cui fa parte l'immobile oggetto della vendita in favore dell' *CP_2* avvenuta il 25.6.2007.

-In data 17.11.2001 il Comune di Roma rilasciò a *Parte_10* concessione edilizia in sanatoria n. 269136, in virtù della quale egli regolarizzò il

fabbricato di cui, come detto, facevano parte le particelle costituenti l'immobile poi venduto nel 2007 all' *CP_2* che avevano natura non residenziale, vale a dire in parte autorimessa ed in parte cantina; con tale concessione in sanatoria, in buona sostanza, si sanò la realizzazione del fabbricato, eseguita senza il necessario permesso di costruire, distinguendo tra mq 78,46 ad uso residenziale e mq 123,92 (comprensivi di cantina, autorimessa e ripostiglio al piano seminterrato) ad uso non residenziale.

-Con DOFLA del 13.12.2006, presentata al catasto dal geom. *Controparte_1* [...] nell'interesse di *Controparte_4* cinque anni dopo la suddetta concessione in sanatoria in cui i subalterni 4 e 5 del foglio 1169, particella 461 del fabbricato erano allora ancora destinati rispettivamente ad autorimessa e cantina, venne creato "per frazionamento ed accorpamento" il subalterno 501 a cui fu attribuita destinazione abitativa in assenza di qualsivoglia provvedimento amministrativo autorizzativo, assolutamente necessaria ai fini del cambio di destinazione d'uso di tale parte del fabbricato; la DOFLA, come noto, è atto avente mero valore catastale e non di regolarizzazione urbanistica.

-Con DIA del 25.1.2007, prot. n. 5953, *Controparte_4*, sempre per il tramite del geom. *Controparte_1*, comunicò di dover eseguire delle opere di trasformazione su quei 123,92 mq del fabbricato, comprensivi di cantina, autorimessa, ripostiglio e piano interrato, dichiarando che era stata anche presentato in data 13.12.2006 Docfa presso il catasto fabbricati in data 13.12.2006 e si era proceduto al frazionamento e all' accorpamento di nuovi subalterni (il 501 corrispondente all'unità immobiliare poi vendutagli) formato da cantina e da parte dell' autorimessa ed il 502 formato dalla residua parte dell' autorimessa, di tal che nel nuovo accatastamento venne indicata la destinazione di civile abitazione A/2 in luogo delle originarie destinazioni C/6 e C/2. Dichiarò, altresì, che sarebbe stato eseguito il frazionamento, l' ampliamento delle finestrate e lo spostamento del bagno, facendo riferimento alla suddetta destinazione abitativa dell'immobile, senza, però, che fosse mai avvenuto alcun cambio di destinazione d'uso, e che oltre a quelle indicate non sarebbero state realizzate opere, modifiche o mutamenti che richiedessero provvedimenti autorizzativi.

Con dichiarazione di fine lavori in data 17.5.2007 prot. 31215, attestò che quei lavori della DIA si erano conclusi in conformità al progetto approvato ed allegò anche ricevuta di avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere di trasformazione eseguite attraverso le quali era stata realizzata l'unità immobiliare apparentemente destinata ad abitazione, poi venduta all' CP_2 con l' atto pubblico del 25.6.2007.

-Come poi accertato attraverso la relazione tecnica di parte attrice dell'arch. CP_7 a) con determinazione dirigenziale n. 203 del 31.1.2007 notificata a Controparte_4 il 20.2.2007- quindi prima ancora della firma del preliminare di vendita con CP_2 risalente al 30.4.2007, il Comune di Roma XII Municipio ordinò al predetto la sospensione dei lavori a seguito dell'accertamento da parte di Parte_6 e Parte_7 dell'avvenuto cambio di destinazione d'uso di un locale autorimessa e due cantine ad uso residenziale, con frazionamento e trasformazione in due locali separati di 50 mq circa ciascuno, interamente rifiniti e completi di impianti e mobilia residenziali; b) con determinazione dirigenziale n. 1036 del 31.5.2007 notificata a Controparte_4 il 21.6.2007 il Comune di Roma XII Municipio - quindi qualche giorno prima della firma del contratto di compravendita da parte del suo rappresentante - , in relazione all'abuso edilizio sopra, indicato ordinò al predetto la demolizione o rimozione delle opere abusive.

-Infine, nell' atto notarile del 25.5.2007 Controparte_1 , procuratore di Controparte_4 , rese dichiarazione ai sensi dell' art. 40 della L. 28.2.1985 n. 47 attestando la regolarità urbanistica dell' immobile attraverso il richiamo espresso della concessione edilizia in sanatoria n. 269136, rilasciata il 17.11.2001 e la DIA acquisita al protocollo n. 5953 del 25.1.2007 relativa al frazionamento, all' ampliamento delle finestrate e allo spostamento del bagno dell' immobile asseritamente destinato ad abitazione senza che fosse mai avvenuto alcun cambio di destinazione d'uso.

Orbene, a fronte della suesposta ricostruzione, perfettamente corrispondente alle risultanze degli atti e dei documenti acquisiti, appare in tutta evidenza la correttezza della pronunzia di primo grado.

Ed invero, anche a voler ritenere plausibile che il *Controparte_1* non conoscesse le ultime determinazioni dirigenziali del Comune di Roma riguardanti rispettivamente la sospensione dei lavori della *Org* e l'ordine di demolizione o rimozione delle opere abusive, rimane francamente difficile ritenere che egli non avesse consapevolezza dell' abuso edilizio, e segnatamente della mancanza di destinazione d'uso abitativo dell'immobile, vale a dire il tema centrale che ha determinato la nullità dell' atto notarile.

Va ricordato, a tal proposito, che il *CP_1* non può essere ritenuto persona casualmente ritrovatasi per effetto della procura rilasciatagli dallo *CP_4* a vivere la vicenda delle trattative e del contratto con l' *Controparte_2*, ma è chi le ha vissute da diretto protagonista, avendo presentato al catasto la *Pt_11* del 13.12.2006, la DIA del 25.1.2007, e quindi ad aver direttamente compiuto atti risalenti nel tempo in epoche che confermano che egli sapesse perfettamente quale fosse la vera situazione urbanistico-edilizia dell'immobile e perché quegli immobili, poi posti in vendita, in realtà non fossero mai stati sanati come immobili di destinazione abitativa, ed anzi che quella destinazione non l'avessero mai avuta non avendo lo *CP_4* mai presentato e ottenuto un permesso di costruire o un altro atto idoneo a determinare tale modificazione in maniera formalmente e giuridicamente corretta.

Tale condotta, quindi, giustifica ampiamente l' affermazione del Tribunale che in sentenza non ha mancato di censurare la dichiarazione resa nell' atto pubblico di compravendita dal *Controparte_1* con espressione che questo Collegio condivide parola per parola: *“.....La suddetta dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 da soggetto che svolgendo professionalmente l'attività di geometra ed avendo personalmente curato sia la pratica catastale, che la direzione dei lavori di ristrutturazione e la relativa pratica amministrativa, era certamente consapevole della difformità tra quanto asserito e la legittima destinazione urbanistica dell'immobile compravenduto, era falsa, in quanto nella DIA presentata il 25.1.2007, prot. 5953 (vedi produzione per estratto sub 9 di parte attrice) le opere da eseguire dichiarate erano solo il frazionamento dell'unità immobiliare già abitata (ma abitata solo di fatto ed in realtà priva di destinazione d'uso abitativa),*

l'ampliamento delle finestre esistenti e lo spostamento del bagno in adeguamento alle norme igienico-sanitarie, non essendo minimamente menzionato il mutamento della destinazione d'uso da autorimessa e cantina ad abitativo, che era stato in precedenza compiuto solo catastalmente in sede di accorpamento e fusione dei subalterni 4 e 5 del foglio 1169, particella 461, nel subalterno 501, senza alcuna preventiva autorizzazione amministrativa.

Ne deriva che non solo i titoli autorizzatori richiamati nell'atto di compravendita, se letti con la dovuta attenzione, assieme alla documentazione catastale, non legittimavano affatto il mutamento della destinazione d'uso da cantina ed autorimessa ad uso abitativo dell'immobile venduto, sussistendo quindi la nullità formale dell'atto traslativo secondo la lettera dell'art. 46 D.P.R. 380/2001, ma la vendita dell'immobile come abitativo pur in assenza di un provvedimento amministrativo che autorizzasse il mutamento di destinazione da cantina ed autorimessa ad abitazione, e quindi oggettivamente non in regola sotto il profilo urbanistico, era comunque affetta da nullità in quanto il quarto comma dell'articolo citato prevede la possibilità di sopperire alla carenza solo nei casi in cui il permesso di costruire, o in sanatoria pur non indicati nell'atto traslativo della proprietà esistessero già nella data in cui l'atto traslativo è stato compiuto (vedi nello stesso senso Cass. 5.12.2014 n° 25811 e Cass. 17.10.2013 n° 23591, secondo le quali agli effetti dell'analogo art. 40 comma 2° comma L. n° 47/1985 previgente sussiste oltre che la nullità di carattere formale per gli atti di trasferimento di immobili da cui non risulti la regolarità urbanistica del bene; o la pendenza del procedimento di sanatoria, anche la nullità di carattere sostanziale per gli atti di trasferimento di immobili comunque non in regola con la normativa urbanistica).

Solo per scrupolo va ricordato che ai sensi dell' art. 46 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, già art. 17, legge 28 febbraio 1985, n. 47 che al primo comma così dispone: "gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985 sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione

dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù".

Da tanto consegue che, contrariamente a quanto assume il CP_1 con il proprio appello, è illogico e non rispondente alla realtà dei fatti accertati ritenere che la sentenza impugnata sia frutto della condivisione acritica da parte del Tribunale della relazione tecnica di parte attrice dell'arch. CP_7 consacrando tale relazione la ricostruzione di verità innegabili che, integrando ipotesi dei reati di falso ideologico in atto pubblico, truffa e abuso edilizio nei confronti di [...] CP_4 e di Controparte_1, ha coerentemente indotto il Tribunale a ritenere sussistenti anche le condizioni per trasmettere copia della sentenza alla Procura della Repubblica e per il CP_1 anche al Consiglio di disciplina territoriale di Roma per i geometri per la valutazione del suo comportamento sotto il profilo disciplinare.

Quanto, invece, alla specifica doglianza dell' appellante circa l' esorbitante liquidazione delle spese liquidate con la sentenza di primo grado, non v' è dubbio che essa sia corretta e possa essere accolta nei termini che seguono.

Ed invero, pur condividendo il Collegio le ragioni addotte dal primo giudice per quanto concerne l' applicazione degli importi corrispondenti ai massimi previsti dalla tariffa forense di cui al DM 55/2014, in considerazione della complessità dell'istruttoria, documentale e giuridica della controversia, non v' è dubbio, tuttavia, che l'importo liquidato dal Tribunale non corrisponde affatto a quelli che risultano dagli importi massimi previsti dalla tariffa forense (DM 55/2014) per lo scaglione di valore cui appartiene la controversia (da € da 52.001,000 a € 260.000,00).

Per tale scaglione, i compensi massimi liquidabili sono pari ad € 25.254,00.

Ne consegue che sul punto la decisione va riformata e rimodulata nel senso che il Controparte_1 va condannato al pagamento delle spese del primo grado nella misura di € 25.254,00 per compensi ed € 610,20 per esborsi, oltre rimborso spese generali, cap ed iva.

5.2. Anche l'appello incidentale proposto dal notaio Controparte_3 va accolto limitatamente alla statuizione sulle spese del primo grado.

Nel merito e per il resto anche l' appello incidentale in argomento è destituito di ogni fondamento nel merito.

Il notaio *CP_3* lamenta di essere stato ritenuto compartecipe e non vittima dell' accertata frode contrattuale perpetrata dal venditore *Controparte_4* con la complicità del suo procuratore speciale geom. *Controparte_1*

Le cose, però, non stanno così.

Dalla sentenza, infatti, non risulta affatto che il Tribunale abbia ritenuto il notaio *CP_3* compartecipe degli atti di frode contrattuale posti in essere da *Controparte_4* e *Controparte_1*, ma che lo abbia ritenuto responsabile di quanto accaduto per la negligenza manifestata nella gestione della vicenda contrattuale affidatagli e, segnatamente, per non essersi minimamente accorto che la DIA del gennaio 2007 non è stata affatto presentata in sanatoria per legittimare il mutamento di destinazione dell'immobile da autorimessa e cantina ad abitativo e che la concessione in sanatoria originaria del 2001 non ha contemplato alcuna modifica di destinazione d'uso di quella parte dell'immobile.

Chiarito ciò, è noto che per il notaio chiamato a stipulare un atto di compravendita immobiliare vige l'obbligo di compiere le attività preparatorie e successive necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti, e, fra queste attività vi è certamente quella di effettuare le visure catastali e ipotecarie, fatta salva l'ipotesi che sia stato espressamente esonerato dalle parti (cfr. ex multis sul punto Cass. sez. II, 18 gennaio 2002).

L'eventuale omissione del notaio, sul punto, è fonte di responsabilità per violazione non già soltanto dell'obbligo di diligenza professionale qualificata, ma della clausola generale della buona fede oggettiva o correttezza, ex art. 1175 c.c., quale criterio determinativo ed integrativo della prestazione contrattuale, che impone il compimento di quanto utile e necessario alla salvaguardia degli interessi della controparte (in questo senso, ex plurimis, Cass., sez. III, 20 agosto 2015, n. 16990).

Ebbene, riguardata la vicenda contrattuale in tale prospettiva ed escluso che il notaio *CP_3* sia stato esonerato dalle parti dal compiere visure catastali ed ipotecarie relativamente al contratto da stipulare fra l' *CP_2* e lo *CP_4* (nessuna prova è stata acquisita in tal senso), appare dunque evidente che il tema in

discussione non sia affatto quello emergente dalle pronunzie della Suprema Corte di Cassazione (26970/2005, 5898/2004, 5068/2001 8147/2000, 6018/1999) richiamate dal notaio CP_3 nel proprio gravame.

Ed invero, per quanto assolutamente corretti sono qui assolutamente inconferenti i principi enunciati dalla Suprema Corte a proposito del fatto che la normativa speciale urbanistica di cui agli artt. 17 e 40 L. 47/85, oltre ad assolvere la funzione di tutela dell' acquirente (artt. 1481-1489 cod.civ.) prevede l'obbligo della parte venditrice di rendere una serie di dichiarazioni all' acquirente in sede di compravendita, a pena di nullità dell' atto e proprio allo scopo di permettere all' acquirente di verificare presso i competenti uffici la conformità urbanistica dell'immobile.

Nel caso di specie, infatti, tali principi non possono essere invocati dal notaio per vedere esclusa la propria responsabilità nella vicenda, derivando tale responsabilità dal fatto che bastasse una banalissima visura storica catastale dell'immobile oggetto della compravendita per avere documentale riscontro dell' abuso edilizio in questione, tanto più avendo egli ricevuto con congruo anticipo rispetto alla data di stipula dell' atto la documentazione inerente alla situazione urbanistico-edilizia dell'immobile stesso.

Una visura storica, infatti, gli avrebbe consentito di esercitare il necessario controllo in merito alla validità delle concessioni edilizie risultanti dai documenti ricevuti poi richiamati nell'atto e, in particolare, alla legittimità urbanistico-edilizia dell'immobile da vendere.

Una visura avrebbe consentito di identificare la tipologia e la natura del bene, quindi di constatare con anticipo che l'immobile "non risultava essere di categoria A2", come riportato nella DIA del gennaio 2007 ed avesse destinazione d'uso non abitativa (C/6 e C/2) in base alla concessione in sanatoria del 2001.

Si ribadisce, pertanto, che il tema centrale della responsabilità del notaio non è lo stabilire se fosse o meno suo onere svolgere attività di accertamento della situazione urbanistico-edilizia dell'immobile, in difetto di uno specifico incarico in tal senso, o di verificare la veridicità delle relative dichiarazioni rese dalla parte in seno al rogito notarile ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 17 e art. 40,

comma 2 (il cui testo è stato poi sostanzialmente riprodotto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46), (cfr. in questo senso Cass.. sez. II, 17 giugno 1999, n. 6018; Cass., sez. Pen., 26 marzo 2012, n. 11628; Cass., sez. III, 27 ottobre 2015, n. 21792), bensì di svolgere un modesto compito (l' esecuzione di una visura) che gli avrebbe certamente consentito prima dell' atto o in seno all' atto di far presente al *Controparte_1* l' incongruenza della documentazione acquisita rispetto alle dichiarazioni rese.

Né tale diligenza richiesta al notaio, decisiva ai fini della responsabilità per colpa professionale, può essere comparata o posta sullo stesso piano con quella richiesta all' agenzia *Parte_1* essendo evidente che quella del notaio sia senza dubbio ben più pregnante disponendo il notaio di particolari competenze tecnico-giuridiche tali da consentirgli di esercitare un controllo sicuramente più adeguato sulle risultanze dei documenti di cui egli aveva ricevuto la consegna .

Tanto è ancor più vero laddove si consideri che l'abuso concernente la destinazione d'uso diversa dell' immobile da quella dichiarata è stata accertata da un architetto il quale , se è vero che ha cognizioni tecniche differenti da quelle del notaio, certamente non ha fatto nulla di straordinario per accertarsi degli abusi, avendo svolto indagini che non presentavano oggettive complessità.

In tale prospettiva, quindi, erra il notaio *CP_3* quando afferma di non essere tenuto a rilevare le difformità e le irregolarità dell'immobile o quando osserva che ciò che ha taciuto il venditore non possa essere ricondotto, in termini di responsabilità, anche in capo a lui ma solo in capo a chi quelle dichiarazioni ha effettuato e certificato.

Per completezza, a tanto va certamente aggiunto che l'inesatto e negligente adempimento della prestazione professionale da parte del notaio *CP_3* , oltre ad essere stato fonte delle responsabilità previste dagli artt. 2229 e 2236 cod.civ. è stato senza dubbio causa del danno subito dall' *CP_2* , essendo evidente che se questi avesse saputo dell' abuso edilizio di cui era affetto l'immobile che stava per acquistare, verosimilmente non lo avrebbe acquistato e si sarebbe anche astenuto dall' accendere un mutuo presso una banca per acquistarlo.

Infine, per quanto concerne la doglianza inerente all' eccessività delle spese del primo grado, valgano qui le medesime considerazioni svolte per il [...]

CP_1

§ 6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, non senza precisare fin da ora: a) che, atteso il riconosciuto comportamento corretto del mediatore *Parte_1* appare coerente con le conclusioni raggiunte la condanna in solido di *Controparte_2* e *Controparte_1* a pagare alla predetta società le spese di entrambi i gradi di giudizio; b) che in ragione del limitato accoglimento sulle spese dell' appello principale proposto da *Controparte_1* [...] e dell' appello incidentale proposto da *Controparte_3*, si ritiene di compensare parzialmente le spese del grado dagli stessi dovute ad *CP_2* [...] nella misura di ¼; c) che per quanto riguarda il rapporto fra *CP_2* [...] e *Controparte_4*, rimasto contumace nel presente grado, non essendovi domande appare coerente disporre la compensazione integrale delle relative spese.

Si precisa, inoltre, che la liquidazione delle spese del grado viene effettuata, come per il primo grado, sulla base degli importi massimi previsti dalla tariffa forense per lo scaglione di valore a cui la controversia appartiene (da € 52.0001,00 ad € 260.000,00) in ragione della complessità della causa, sia documentale che giuridica

PER QUESTI MOTIVI

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [...] *Parte_1* e *Controparte_1*, nei confronti di *Controparte_2*, *Controparte_3* e [...] *CP_4* contro la sentenza n. 6281/2015 resa tra le parti dal Tribunale di Roma, nonché sull'appello incidentale spiegato da *Controparte_3*, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:

1) accoglie l'appello principale proposto da *Parte_1* e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna *Controparte_2* e

Controparte_1 , in solido fra loro, a rifondere a *Parte_1* le spese processuali che liquida per il primo grado in € 25.254,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, cap ed iva e per il secondo grado in € 25.367,00 per compensi , oltre rimborso spese generali, cap ed iva ;

2) accoglie l'appello principale di *Controparte_1* e l' appello incidentale di *Controparte_3* limitatamente alla statuizione del Tribunale concernente la quantificazione delle spese del primo grado e in riforma della sentenza di primo grado, condanna in solido *Controparte_1* e *Controparte_3* al pagamento in favore di *Controparte_2* delle spese del primo grado che liquida in complessivi € 25.254,00 per compensi ed € 610,20 per esborsi, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;

3)condanna in solido *Controparte_1* e *Controparte_3* al pagamento in favore di *Controparte_2* delle spese di questo grado che liquida in complessive € 19.025,25, per compensi, oltre rimborso spese generali cap ed iva, e così al netto della compensazione di 1/4 delle stesse ;

4) compensa le spese del grado tra *Controparte_2* e *Controparte_4* .

Così deciso in Roma il giorno 22.2.2022

Il Consigliere Estensore
Dr. Fioravante Del Giudice

Il Presidente
Dr. Maria Enrica Puoti